ETUDE NOTARIALE

COMPROMIS DE VENTE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

D'UNE PART,

1. **Monsieur PANDULLO Loris Carlo**, né à Montigny-le-Tilleul le 4 septembre 1988, numéro national 88.09.04-083.59, époux de Madame GERMAY Guenaëlle, domicilié à 6200 Châtelet, Rue Sainte Barbe 20.

2. **Monsieur HUVENNE Gaëtan**, né à Charleroi(D 3) le 12 avril 1985, numéro national 85.04.12-095.97, célibataire et déclarant ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale, domicilié à 6223Wagnelée, Chemin de Wavre 12.

Les propriétaires du terrain

3. "**LOTANO INVEST**" société à responsabilité limitée, ayant son siège à 6200 Châtelet, rue Sainte-Barbe 20, inscrite au registre des personnes morales de Hainaut, division Charleroi sous le numéro 0794.740.893, constituée aux termes d'un acte reçu par le Notaire François DELMARCHE, de Ransart, en date du 09 décembre 2022, publié aux annexes du Moniteur Belge le 15 décembre 2022, sous le numéro 22382105 et dont les statuts n'ont pas été modifiés.
Ici représentée conformément à l'article 11 de ses statuts, par ses administrateurs, à savoir ;

- Monsieur PANDULLO Loris Carlo Fabrice, né à Montigny-le-Tilleul, le quatre septembre mille neuf cent quatre-vingt-huit, marié, domicilié à 6200 Châtelet, Rue Sainte Barbe, 20.

- Monsieur HUVENNE Gaëtan, né à Charleroi (D3) le douze avril mille neuf cent quatre-vingt-cinq, célibataire, domicilié à 6223Wagnelée, Chemin de Wavre 12.

Le propriétaire des constructions

Ci-après dénommés : **« LE VENDEUR »**
Les vendeurs du terrain n'étant toutefois pas tenu solidairement avec le vendeur des constructions concernant les constructions vendues.

DE SECONDE PART.

Monsieur **KILINGAR Nanda** Gopala, né à Mangalore Karnataka (Inde) le vingt-six novembre mil neuf cent nonante et un, numéro national 91.11.26-661.62, et son épouse Madame **JABEEN Rowshni**, de nationalité indienne, née à Hyderabad (Inde) le vingt-deux juin mil neuf cent nonante-trois, numéro national 93.06.22-688.65, domiciliés à 6000 Charleroi, Rue de la Neuville 64/ 092.
Mariés à Hyderabad (Inde) le onze juin deux mil dix-neuf sous le régime indien de la séparation de biens, à défaut de contrat de mariage, les époux n'ayant pas eu de résidence commune après le mariage et étant tous deux de nationalité indienne lors de la célébration celui-ci, régime non modifié jusqu'à présent, ainsi qu'ils le déclarent.

Ci-après dénommés : **« L'ACQUEREUR »**

IL A ETE CONVENU ET ACCEPTE CE QUI SUIT :

Le vendeur vend à l'acquéreur qui accepte, et déclare acquérir le bien décrit ci-dessous **en totalité en pleine propriété :**

52032 - VILLE DE FLEURUS - 6ième division HEPPIGNIES

Une maison d'habitation ***clé sur porte*** sise rue Joseph Daye (au lieudit Hameau de Capillone) cadastrée sous plus grande contenance selon titre de propriété et récent extrait cadastral section B numéro 0259FP0000, ayant reçu l'identifiant parcellaire réservé **section B numéro 259MP0000** pour une contenance selon mesurage dont question ci-après de **4 ares 22 centiares.**

Tel et ainsi que ce bien se trouve repris sous **LOT 5** de liseré **bleu** au plan avec procès-verbal de mesurage dressé par le Géomètre-Expert DI PASQUALE Gianni, à Jemappes, en date du 22 février 2025.
Lequel plan restera annexé à l'acte de division à recevoir par le notaire NICOTRA Virginie de Ransart, avant la signature de l'acte authentique de vente.

Le vendeur déclare que sont compris dans la vente ;
- Les immeubles par incorporation ;
- Les biens mobiliers suivants : néant
- Toute réserve de combustible (mazout, gaz, …).

Les indications cadastrales sont données comme simple renseignement.

ÉLÉMENTS PRINCIPAUX DE LA VENTE

PRIX DU BIEN

La vente est consentie et acceptée pour le prix de TROIS CENT VINGT-CINQ MILLE EUROS (325.000,00 €) ventilé comme suit :

- Nonante mille euros (90.000,00 €) pour le prix du terrain
- Deux cent trente-cinq mille euros (235.000,00 €) HTVA pour les constructions

A ce prix viendra s'ajouter le coût des suppléments pour les finitions estimé à dix mille huit cent quatre-vingts euros (10.880,00 €). Ce montant devra toutefois faire l'objet d'un décompte entre partie avant la signature de l'acte.

Ce prix comprenant tous les frais de raccordement du bien (égouttage, électricité, eau, gaz), ainsi que l'aménagement des trottoirs.

Le paiement s'effectue comme suit :

- **À la signature de l'acte** :

L'acquéreur paie la totalité du prix. Il déclare que ce montant sera payé par ***un crédit et des fonds propres***.

FRAIS LIÉS À LA VENTE

À la signature de l'acte **l'acquéreur paie** les frais suivants :

- La TVA sur le prix de vente ;
- les débours ;
- le forfait légal :
- les honoraires ;
- la TVA sur les débours, le forfait légal et sur les honoraires.
- Si l'acquéreur a obtenu un crédit pour l'achat du bien, il paie aussi les frais liés au crédit et l'acte de crédit.

L'acquéreur paie ces frais pour le jour de la signature de l'acte.

L'acquéreur paie en plus les frais suivants :

- Les frais d'acte de division de **415,20 € TVAC.**
- Un forfait de **350,00 € TVAC** pour les plans du Géomètre.

L'acquéreur est informé qu'il peut demander à son notaire une feuille de calcul, pour estimer le montant de tous ces frais. Il peut aussi trouver une estimation du coût global d'une vente sur notaire.be.

Le vendeur paie :

- les frais nécessaires pour mettre le bien en vente, par exemple : agence immobilière, négociation, publicités, *etc.*
- les frais nécessaires pour transférer et délivrer le bien (par exemple attestation du sol ; renseignements urbanistiques ; documents cadastraux ; mainlevées ; lettres d'information du

syndic ; établissement du DIU ; copie du titre de propriété ; copie de l'acte de base/lotissement/urbanisation/division ; ses frais de procuration ; *etc).*

Sauf avis contraire, le vendeur précise que seul son notaire, et le cas échéant, son agent immobilier sont autorisé(s) à effectuer les démarches relatives aux formalités de délivrance reprises ci-dessus.

CONDITION SUSPENSIVE D'UN FINANCEMENT

Cette vente est conclue sous la condition suspensive d'obtenir un financement par l'acquéreur :

- d'un montant de TROIS CENT VINGT-CINQ MILLE EUROS (325.000,00 €) ;
- au taux normal du marché ;
- dans un délai de 4 semaines à partir de la signature de ce compromis.

L'acquéreur met tout en œuvre pour obtenir ce financement.

Si le financement est accordé dans le délai fixé, l'acquéreur doit en informer son notaire et le cas échéant l'agent immobilier par mail dans le même délai. Si l'acquéreur ne fournit pas cette information, le vendeur peut informer l'acquéreur par mail que la vente doit être considérée comme inexistante. Tant que le vendeur n'envoie pas ce mail, le délai de la condition suspensive est prolongé.

Si la vente est considérée comme inexistante :

- l'acquéreur récupère la garantie éventuellement payée.
- l'acquéreur rembourse au vendeur les frais de rédaction du compromis qui sont dus au notaire qui l'a rédigé. Les frais de rédaction du compromis s'élèvent à TROIS CENTS CINQUANTE EUROS (350,00 €). Ils sont déduits de l'éventuelle garantie.

L'acquéreur peut renoncer à la condition suspensive. Pour cela, il doit envoyer un mail à son notaire.

ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE

L'acte sera signé au plus tard dans les 4 mois de la levée de la dernière condition suspensive.
Attention : vis-à-vis de l'administration, le vendeur et l'acquéreur sont solidairement tenus au paiement des droits d'enregistrement dans le délai légal, sous peine d'amendes.
Les signataires sont informés qu'ils peuvent chacun choisir librement leur notaire, sans supplément de frais. Ils peuvent également se faire assister par un conseil (avocat, expert, …).
Les signataires doivent communiquer ce choix au plus tard dans les 8 jours calendrier de ce compromis.

- Le vendeur a choisi le notaire Virginie NICOTRA de Ransart.
- L'acquéreur a choisi les notaires Louis JADOUL et Thibaut de Paul de Barchifontaine de Namur.

DECLARATIONS DES SIGNATAIRES

Chacun des signataires déclare pour ce qui le concerne :

- que son identité/comparution est conforme à ce qui est mentionné au point 1 ci-dessus ;
- ne pas être assisté ou représenté par un administrateur ;
- ne pas être dessaisi de l'administration de ses biens ;
- ne pas se trouver en faillite à ce jour ;
- ne pas avoir déposé de requête en réorganisation judiciaire ;

- ne pas avoir déposé de requête en règlement collectif de dettes et ne pas avoir l'intention de le faire ;
- s'engager personnellement et de manière solidaire avec les autres personnes s'engageant avec lui ;
- engager ses héritiers et ayants droit de manière indivisible aux obligations découlant de ce compromis.

Le vendeur déclare en outre :
- être le seul propriétaire du bien et avoir légalement le droit de le vendre ;
- que le bien n'est pas soumis à un droit de préemption conventionnel ou de préférence conventionnel, ni à une promesse de vente ou option d'achat, ni à une promesse de rachat ;
- ne pas avoir connaissance d'un litige ou d'une procédure judiciaire en cours concernant le bien.

Enfin, chacun des signataires est informé que, s'il a la qualité de professionnel de l'immobilier, les tribunaux peuvent apprécier plus sévèrement sa responsabilité lors d'un éventuel litige.

Conditions de la vente

REVENU CADASTRAL
Le revenu cadastral du bien n'est pas encore déterminé.

SITUATION HYPOTHECAIRE
Le vendeur s'engage à utiliser le prix de vente en priorité pour rembourser tous ses créanciers, afin que l'acquéreur achète le bien sans dette ni sûretés (gage, réserve de propriété ou hypothèque).
Le vendeur a donc l'obligation de rendre le bien quitte et libre de :
- toutes dettes ;
- privilèges ;
- charges ;
- inscriptions hypothécaires ;
- réserve de propriété ;
- enregistrement dans le registre des gages.

Le vendeur déclare **ne pas avoir signé de mandat hypothécaire** concernant le bien.

Le notaire qui rédige l'acte veille à ce que le bien soit libre de dettes et sûretés en utilisant le prix de vente et toutes les autres sommes remises pour le compte du vendeur pour rembourser ces éventuelles dettes et sûretés. Le vendeur prend à sa charge tous les frais liés aux démarches pour assurer la liberté hypothécaire du bien.

Condition suspensive
La vente est réalisée sous la condition suspensive d'obtenir tous les accords nécessaires pour que le bien soit libre de dettes et sûretés (gage, réserve de propriété ou hypothèque). Ces accords doivent intervenir au plus tard à la signature de l'acte.

Seul l'acquéreur peut demander l'application de cette condition, puisqu'elle est établie dans son seul intérêt.

PROPRIETE

L'acquéreur deviendra propriétaire du bien le jour de la signature de l'acte.
Le transfert de propriété est subordonné à la réalisation de l'acte authentique.
Les risques restent à charge du vendeur jusqu'à l'entrée en jouissance, et au plus tard jusqu'à la signature de l'acte authentique de vente, sans préjudice aux droits des parties résultant des polices d'assurance existantes.
Le vendeur a l'obligation d'entretenir le bien vendu en personne prudente et diligente jusqu'alors et, notamment, il maintiendra le chauffage dudit bien à une température suffisante.

OCCUPATION – JOUISSANCE

Sauf convention contraire, l'acquéreur n'aura la jouissance du bien vendu qu'à la signature de l'acte authentique, **par la prise de possession réelle** du bien.
Le vendeur déclarant que le bien sera libre de toute occupation et vide de tout mobilier.
Le vendeur s'engage à ne conclure aucun bail ni modifier les conditions d'occupation du bien entre la signature des présentes et la signature de l'acte authentique sans le consentement exprès de l'acquéreur.

RISQUES – ASSURANCE

Le vendeur reste responsable des risques liés au bien jusqu'à la signature de l'acte.
Le vendeur déclare que le bien est assuré contre l'incendie et les risques connexes.
Le vendeur s'engage à maintenir le contrat d'assurance existant jusqu'au jour de la signature de l'acte.
Il pourra y mettre fin à partir du jour de la signature de l'acte.
À partir de la signature de l'acte, l'acquéreur sera donc seul responsable de l'assurance du bien.
Si l'entrée en jouissance de l'acquéreur ne coïncide pas avec le transfert de la propriété, l'occupant du bien couvrira sa responsabilité en souscrivant une assurance contre l'incendie et les risques connexes.

RELEVÉ DES INDEX

Lors de l'entrée en jouissance de l'acquéreur, les signataires devront faire ensemble le relevé des index des compteurs (eau, électricité (panneaux photovoltaïques, certificats verts), gaz, *etc.*) afin de les transmettre aux sociétés de distribution.

ÉTAT DU BIEN

Le bien sera délivré dans son état de futur achèvement, tel que prévu dans le cahier des charges qui restera ci-annexé.
L'acquéreur déclarant avoir pris et reçu toute information quant à la situation du bien, son état et son affectation.
Tous objets ne faisant pas partie de la vente qui s'y trouvent **seront enlevés** par le vendeur à ses frais, et il sera mis en **état de propreté**, avant la signature de l'acte authentique.
Les parties s'engagent à **visiter contradictoirement** le bien, dans les vingt-quatre heures précédant la signature de l'acte authentique, de manière à permettre à l'acquéreur de vérifier l'état du bien et de permettre aux parties de procéder aux relevés des compteurs (sous réserve des droits de l'occupant).

Vices

Le vendeur ne garantit ni les vices apparents, ni les vices non-apparents qu'il ignore. Il doit garantir les vices non-apparents dont il a connaissance. L'acquéreur n'a aucun recours contre le vendeur, sauf s'il prouve que le vendeur avait connaissance du vice non-apparent et qu'il ne l'a pas déclaré.

Le vendeur déclare ne pas avoir connaissance de vices non-apparents.

⚖ Des vices au sens des articles 1641 et suivants de l'ancien Code civil.

Cependant, si le vendeur est une entreprise (personne physique ou personne morale) et que l'acquéreur est un consommateur, le vendeur doit garantir tous les vices non-apparents (connus ou ignorés).

⚖ Une entreprise au sens de l'article I, 8, 39° du Code de droit économique.

Dans tous les cas, si l'acquéreur découvre des vices qui peuvent être garantis, il doit avertir rapidement le vendeur par courrier recommandé, afin que le vendeur puisse les résoudre. Si le vendeur et l'acquéreur ne se mettent pas d'accord, l'acquéreur doit alors exercer, à bref délai, l'action en garantie des vices non-apparents contre le vendeur.

Responsabilité décennale

Le vendeur des constructions est solidairement responsable avec l'architecte, et les entrepreneurs des vices dont ceux-ci répondent après réception, en vertu des articles 1792 et 2270 de l'ancien Code civil.
Le délai de responsabilité décennale prend cours à la réception provisoire.
Sans préjudice de sa responsabilité décennale, le vendeur garantit l'acquéreur contre les vices rédhibitoires du bien pendant une période prenant cours lors de la réception provisoire du bien et expirant de plein droit lors de la réception définitive du bien.
La garantie due par le vendeur des constructions en vertu des alinéas précédents et ce dont question ci-après sous le point « Réception – Obligation pendant le délai de garantie » bénéficie aux propriétaires successifs du bien.
Après la réception définitive, et sans préjudice au fait que la responsabilité décennale débute à la réception provisoire, la responsabilité du vendeur des constructions sera limitée aux vices graves des gros ouvrages, dans les termes et aux conditions des articles 1792 et 2270 de l'ancien Code civil.
L'acquéreur sera subrogé dans tous les droits que le vendeur des constructions tient à l'encontre de l'architecte et de l'entrepreneur à dater de ce jour. Cette subrogation ne prive cependant pas celui-ci de la faculté de recourir en garantie contre l'architecte et l'entrepreneur au cas où il ferait l'objet d'une quelconque réclamation.
Le vendeur des constructions déclare ne pas avoir connaissance de l'existence de vices cachés, de mérule ou d'amiante mais étant professionnel le vendeur des constructions se reconnait parfaitement informé qu'il ne peut s'exonérer de celle des vices cachés (art.VI.83, 14) du Code de droit économique.
Pour autant que de besoin, il est précisé que le vendeur des constructions se déclare parfaitement informée de ce que, lorsque le bien a fait l'objet de travaux relatifs à une habitation sur pied d'un permis d'urbanisme délivré après le 1er juillet 2018, il lui incombe l'obligation de remettre à l'acquéreur une attestation confirmant la couverture assurantielle de l'architecte, de l'entrepreneur et de tout autre prestataire du secteur de la construction étant

intervenu sur le chantier dont objet. Cette attestation vise à assurer à l'acquéreur le respect de la loi du 31 mai 2017 relative à la responsabilité décennale des architectes, entrepreneurs et autres prestataires du secteur de la construction, laquelle couvre certains dommages liés à la solidité, la stabilité ou l'étanchéité du gros-œuvre fermé, lorsque cette dernière met en péril la solidité ou la stabilité de l'habitation. La remise de cette attestation participe de l'obligation de délivrance du vendeur des constructions, s'analysant en effet comme un accessoire du bien vendu.
A ce sujet, le vendeur des constructions nous déclare que la responsabilité décennale dont question ci-avant s'applique à la présente aliénation car le bien a subi/subira des travaux couverts par celle-ci.
Le vendeur des constructions s'engage à transmettre l(es) attestation(s) d'assurance de la responsabilité décennale à la signature de l'acte.
L'acquéreur reprend tous les droits et obligations du vendeur relatifs à l'éventuelle responsabilité décennale.

RÉCEPTIONS – OBLIGATION PENDANT LE DELAI DE GARANTIE

EXCLUSION DE LA LOI BREYNE

Les parties soussignées confirment, chacune en ce qui la concerne :
- qu'aucun paiement n'a été réalisé, antérieurement aux présentes, quant à la présente vente.
- que la réception provisoire du bien vendu aura lieu, contradictoirement entre les parties aux présentes, antérieurement à la signature de l'acte authentique authentifiant la présente vente,

Par conséquent, les parties confirment expressément au Notaire instrumentant les éléments suivants :

- le bien est vendu en l'état de gros œuvre, les travaux seront réalisés par le vendeur des constructions conformément aux cahiers des charges signés entre les parties ;
- l'acquéreur prendra à sa charge la réalisation des travaux de finition à l'entière décharge du vendeur des constructions, qui ne fournit qu'un gros œuvre fermé.

En conséquence de quoi, les parties constatent et confirment de commun accord, que la présente opération n'est pas soumise aux dispositions de la loi Breyne qui visent la vente des unités d'habitation sur plan ou en cours de construction notamment en ce qui concerne, les dispositions relatives aux dates de livraison, au cahier des charges, à la garantie d'achèvement ou au cautionnement bancaire.

1. RECEPTIONS PROVISOIRES

La réception provisoire du bien objet des présentes aura lieu contradictoirement entre les parties aux présentes, antérieurement à l'acte authentique authentifiant la présente vente.

Il est rappelé que :

- La réception provisoire emporte l'agrément de l'acquéreur sur les travaux qui lui sont délivrés et exclut tout recours de sa part pour les vices apparents sauf les éventuelles remarques qui seraient mentionnées audit procès-verbal.
- La date de la réception provisoire, objet des présentes, constitue le point de départ de la responsabilité décennale.

2. RECEPTION DEFINITIVE

La réception définitive aura lieu au plus tôt un an après sa réception provisoire. Elle sera effectuée contradictoirement entre les entrepreneurs, le vendeur des constructions, l'architecte et l'acquéreur.
Seul un écrit contradictoire signé par les parties fera la preuve de la réception définitive.

Le vendeur des constructions demande la réception définitive par écrit en invitant l'acquéreur par lettre recommandée à la poste à y procéder dans un délai de quinze jours suivant la date d'envoi de cette demande.
Le refus éventuel de l'Acquéreur de procéder à la réception définitive devra être notifié, avec ses motifs, par une lettre recommandée à la poste et adressée au Vendeur des constructions avant l'expiration du délai de quinze jours déterminé ci-dessus. Le refus éventuel d'accepter la réception définitive devra être notifié, avec ses motifs, par une lettre recommandée à la poste et adressée au Vendeur des constructions dans les huit jours qui suivent la date de réception définitive. Lorsque le refus motivé de procéder à la réception définitives, ou d'accepter cette réception, a été notifié au Vendeur des constructions, celui-ci peut soit admettre les motifs du refus et demander une nouvelle fois la réception après avoir procédé aux travaux de réfection demandés, soit recourir à une expertise, chacune des parties désignant, dans les 10 jours ouvrables de la signification par le Vendeur des constructions de la non admission du refus de réception, son expert chargé de constater la réalité ou l'inexistence des motifs du refus de réception et de fixer le coût éventuel des travaux de réfection. Les deux experts désignés devront rendre un rapport commun dans le mois calendrier de leur saisine. En cas de désaccord entre eux, ils mandateront ensemble un troisième expert, qui tranchera dans le mois de sa saisine. Les frais relatifs à ces expertises seront supportés par la partie succombante. A défaut de désignation par une partie de son expert, l'autre partie aura le droit de faire désigner celui-ci par le juge de paix du lieu où est situé l'immeuble.
Après la réception définitive, et sans préjudice au fait que la garantie décennale court à partir de la réception provisoire, la responsabilité du Vendeur des constructions ne peut plus être engagée que sur base des articles 1792 et 2270 de l'ancien Code Civil relatif à la responsabilité décennale. De convention expresse, la réception définitive couvrira tous les défauts de conception ou d'exécution quelconques, malfaçons et vices, même cachés, moyennant le transfert à l'Acquéreur des droits et garanties contre les conseils et entrepreneurs.

L'attention de l'acquéreur est attirée sur le fait que toute modification de la charpente, ainsi que toute création ou modification d'ouverture dans celle-ci, devra préalablement faire l'objet d'un accord écrit de l'entrepreneur BOSCO. À défaut d'un tel accord, l'acquéreur reconnaît être informé que la garantie décennale pourrait ne pas être acquise à l'acquéreur.

3. Obligations pendant le délai de garantie

Au cours du délai de garantie s'écoulant entre la réception provisoire et la réception définitive, le vendeur des constructions est tenu, outre les mises au point signalées lors de la réception provisoire, sans préjudice des articles 1792 et 2270 de l'ancien Code civil, à remédier à ses frais (en dépit de son recours éventuel contre ses sous-traitants ou autres cocontractants que l'acquéreur ne connaît pas) à tous les désordres qui surviendraient ou seraient constatés à l'usage, pour autant qu'il en ait été informé par écrit et avant la date d'expiration de ladite période de garantie.
L'acquéreur signalera, par lettre recommandée adressée au vendeur des constructions, tout vice ou défaut caché véniel dans les trois mois de son apparition. En tout cas, toute action de ce chef n'est recevable que si elle est intentée dans un délai de six mois qui suit l'apparition du vice ou défaut véniel.
Toutefois, ne sont pas compris dans cette obligation de garantie, les travaux d'entretien normaux ni ceux qui seraient la conséquence d'un abus, d'une maladresse, d'un événement accidentel, d'un vol ou tentative de vol, d'un usage anormal ou d'un défaut d'entretien, d'un cas fortuit ou de force majeure.

Bien évidemment, le vendeur des constructions ne restera responsable que des travaux concernant le gros œuvre, si un intervenant dans le cadre des finitions était responsable de dégradation au gros œuvre, seul cet intervenant resterait responsable.

SERVITUDES – MITOYENNETÉS

Le bien est vendu avec :

- toutes ses mitoyennetés ;
- et toutes ses servitudes.

Le titre de propriété, à savoir l'acte du 17 mai 2023 contient les servitudes ou conditions spéciales suivantes :

1. Dans l'acte du Notaire Camille DELMARCHE, du 19 avril 1967 il est repris sous conditions spéciales, textuellement ce qui suit concernant le bien vendu cadastré section B numéro 0259FP0000 :

« *Les époux Dehu ou leurs ayants droit auront le droit de prendre l'eau qui leur est nécessaire au puits se trouvant sur le bien acquis des époux Vounckx.* »

2. L'acquéreur devra également se conformer aux clauses et conditions contenues dans l'acte de division à recevoir par le notaire NICOTRA Virginie avant la signature de l'acte authentique constatant la présente vente. Sur ce point, le Vendeur s'engage à adresser le projet d'acte en question dès réception à l'Acquéreur et à son Notaire. Il leur adressera également, dès que possible, une copie de l'acte authentique signé.

Le vendeur n'est pas responsable des servitudes qu'il ignore.

L'acquéreur devra respecter les servitudes et conditions spéciales existantes ou pouvant exister. Il pourra également exiger le respect de celles existant à son profit.

L'acte de division, contient des conditions spéciales, servitudes, prescriptions, *etc.*. L'acquéreur reprend tous les droits et obligations qui en découlent et déclare en avoir reçu copie.

SUPERFICIE DU BIEN

La superficie reprise dans la description du bien n'est pas garantie par le vendeur.

Toute différence avec la superficie réelle, même si elle est supérieure ou inférieure à 5%, en plus ou en moins pour l'acquéreur, ne modifie pas le prix.

Si le vendeur est une « entreprise » au sens du Code de droit économique, la superficie est garantie dans les limites prévues par la loi (tolérance de 5%).

Il est rappelé que les mentions qui figurent au plan auquel il est fait référence ci-avant ont été établies sous la seule responsabilité de l'auteur du plan.

Les limites du bien ne sont pas garanties.

PANNEAUX/ENSEIGNES

Le vendeur déclare qu'**aucun panneau publicitaire/enseigne** n'est apposé sur le bien et qu'il n'existe aucun contrat à ce sujet.

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

Le vendeur déclare que le bien sera équipé de panneaux photovoltaïques pour la veille de la signature de l'acte authentique au plus tard.

SANCTIONS EN CAS DE NON-RESPECT DES OBLIGATIONS

Exécution forcée ou résolution

Si un des signataires ne respecte pas ses obligations, l'autre doit lui envoyer une mise en demeure dans laquelle il lui demande d'exécuter son obligation. Si le signataire qui a reçu la mise en demeure n'exécute pas ses obligations dans les 15 jours, l'autre signataire peut alors :

- soit **poursuivre l'exécution forcée** (c'est-à-dire s'adresser au juge afin qu'il condamne le signataire en défaut à respecter ses obligations) ;
- soit **considérer que la vente a pris fin** (résolution de la vente) sans intervention préalable du juge. Le signataire qui opte pour cette sanction doit en informer par écrit l'autre signataire en indiquant les obligations qui ne sont pas respectées.

Le signataire qui n'a pas exécuté ses obligations doit payer à l'autre signataire :

- une indemnité fixée forfaitairement à 10% du prix de vente **et**
- les éventuels droits d'enregistrement ou autres frais liés à la vente.

Attention : la résolution de la vente a des conséquences fiscales. Les signataires peuvent éviter ces conséquences s'ils mettent fin à la vente de commun accord en raison du non-respect par l'un d'eux, de ses obligations.
Dans ce cas, les signataires doivent présenter à l'enregistrement cet accord qui sera enregistré au droit fixe de 2 x 10 EUR.

Intérêts de retard

Si **l'acquéreur ne paie pas** le prix ou le solde du prix dans le délai convenu pour la signature de l'acte, des **intérêts de retard** sont dus par l'acquéreur au vendeur, **de plein droit** et sans mise en demeure.
Si **à cause du vendeur ou de l'acquéreur**, l'acte n'est pas signé dans le délai convenu, des **intérêts de retard** sont dus, **de plein droit** et sans **mise en demeure**, par le signataire responsable de ce retard à l'autre signataire.
Dans ces 2 hypothèses, les intérêts se calculent sur le prix de vente au taux de **6% l'an**, par jour de retard jusqu'au jour de la signature de l'acte. Les signataires peuvent également réclamer des indemnités pour des dommages éventuels.

ÉLECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des engagements liés à ce compromis, jusqu'à la signature de l'acte, le vendeur et l'acquéreur élisent domicile en leur domicile ou siège mentionné au point 1.

RÉSOLUTION DES CONFLITS

Si la validité, la formation, l'interprétation, la rupture et/ou l'exécution de ce compromis donnent lieu à un conflit, le vendeur et l'acquéreur sont informés de la possibilité de faire appel à un mode alternatif de résolution de conflits (conciliation, médiation ou arbitrage).

Informations et obligations administratives

DOSSIER D'INTERVENTION ULTÉRIEURE (DIU)

Les signataires sont informés de l'obligation de constituer, conserver et compléter un DIU qui reprend notamment les éléments utiles en matière de sécurité et de santé à prendre en compte lors de l'exécution de travaux ultérieurs.

Le vendeur déclare que, depuis le 1er mai 2001, le bien a fait l'objet de travaux pour lesquels un DIU doit être rédigé. Le vendeur s'engage à remettre ce dossier à l'acquéreur **au plus tard** le jour de signature de l'acte.

CONTRÔLE DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Le vendeur déclare que l'objet de la présente vente est une unité d'habitation dans le sens du chapitre 8.4., section 8.4.2. du Livre 1 du 8 septembre 2019 du Règlement général sur les installations électriques (RGIE). Le vendeur s'engage à remettre le procès-verbal de conformité ainsi que les schémas unifilaires au plus tard la veille de la signature de l'acte authentique.

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DU BÂTIMENT (PEB)

Le vendeur remet ce jour la déclaration initiale qu'il a introduite concernant le bien vendu. Le vendeur remettra le PEB définitif au plus tard la veille de la signature de l'acte authentique, lequel devra correspondre aux exigences visées dans le permis.

INFORMATIONS SUR LA SITUATION URBANISTIQUE

Généralités

Le vendeur a l'obligation d'informer d'initiative l'acquéreur sur la situation urbanistique du bien.

Dans son propre intérêt, l'acquéreur a été informé de la possibilité de recueillir lui-même, avant la signature de ce compromis, tous renseignements (prescriptions, permis, travaux, *etc.*) sur la situation, l'affectation actuelle, la conformité urbanistique du bien et la faisabilité de son éventuel projet. (Sources d'informations : administration communale, CadGIS, Géoportail de la Wallonie, *etc.*)

L'acquéreur est informé que :

- certains actes et travaux visés à l'article D.IV.4 du CoDT (par exemple : démolir, (re)construire, modifier la destination du bien, *etc.*) ne peuvent être effectués sur le bien qu'après avoir obtenu un permis d'urbanisme ;
- il existe des règles relatives à la péremption des permis ;
- l'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir le permis requis.

Renseignements urbanistiques

Sur base notamment de la consultation du Géoportail et des mentions de son titre de propriété, le vendeur déclare qu'à sa connaissance le bien :

- est situé en partie en zone **d'habitat et partie en zone agricole** au plan de secteur ;
- a fait l'objet des permis ou des certificats suivants : **permis d'urbanisme a été octroyé par le Collège communal de la Ville de Fleurus, en sa séance du 25 octobre 2023 pour la construction d'un groupe de 10 habitations mitoyennes y compris l'aménagement d'un trottoir et le placement d'un local vélo ;**
- n'est pas repris dans les zones visées à l'article D.IV.97 CoDT (par exemple situé dans un périmètre de site à réaménager, de réhabilitation paysagère et environnementale, *etc.*) à

L'acquéreur a accepté de signer le compromis sans attendre d'être en possession des renseignements urbanistiques délivrés par la commune. De ce fait :

- si ces renseignements devaient révéler l'existence d'infractions urbanistiques ou de contraintes qui seraient de nature à diminuer la valeur du bien ou à en restreindre l'usage ou la destination **et** ;
- si l'acquéreur souhaite annuler la vente, le compromis et la convention d'annulation amiable devront être enregistrés, chacun au coût de 10 EUROS. Dans ce cas, la garantie sera restituée à l'acquéreur. Les frais d'annulation amiable seront supportés par le vendeur.

Situation existante

Le vendeur garantit à l'acquéreur que les travaux qu'il a personnellement effectués sur le bien sont **conformes** aux règles urbanistiques et aux éventuels permis obtenus.

Le vendeur déclare également que :

- il n'a pas connaissance d'infraction urbanistique commise par d'autres personnes sur le bien ;
- aucun procès-verbal d'infraction urbanistique n'a été dressé ;
- le bien est actuellement affecté à usage de ***maison unifamiliale*** et que cette affectation est régulière et qu'il n'y a aucune contestation à cet égard ;
- il ne dispose pas d'autres informations que celles reprises dans son propre titre de propriété.

L'acquéreur sera seul responsable de son éventuel projet immobilier et des autorisations à obtenir, sans recours contre le vendeur.

DIVISION – LOTISSEMENT

Le permis d'urbanisation fera l'objet d'un acte de division à recevoir par le notaire NICOTRA Virginie. L'acquéreur reprendra tous les droits et obligations qui en découlent. L'acquéreur déclare avoir reçu copie du projet d'acte. Le Vendeur en fournira copie à l'Acquéreur comme précisé ci-avant.

ÉQUIPEMENT

Le vendeur déclare qu'à sa connaissance, le bien :

- bénéficie d'un raccordement à l'égout et d'un accès à une voirie équipée en eau, électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante compte tenu de la situation des lieux.
- est situé le long d'une voirie communale.

ZONES INONDABLES

Le vendeur déclare que le bien se trouve dans une zone délimitée par la cartographie reprise sur le site Géoportail de la Wallonie comme présentant un **risque moyen d'inondation** par débordement de cours d'eau ou ruissellement.

L'acquéreur est informé du fait que cette situation peut entraîner des restrictions, des exigences ou le respect de conditions particulières lors de la réalisation d'actes et travaux. Cette situation peut aboutir à un refus de permis. Ces conditions ou refus relèvent du pouvoir d'appréciation de l'administration compétente et dépendent des spécificités propres du projet envisagé.

Le vendeur déclare également qu'à sa connaissance, le bien n'a pas été inondé.

L'acquéreur a été invité à prendre tous les renseignements utiles auprès de l'administration compétente et sera sans recours contre le vendeur.

EXPROPRIATION – MONUMENTS/SITES – ALIGNEMENT – EMPRISE

Le vendeur déclare que le bien n'est pas concerné par :

- des mesures d'expropriation ou de protection prises en vertu de la législation sur les monuments et sites ;
- une servitude d'alignement ;
- une emprise souterraine ou de surface en faveur d'un pouvoir public ou d'un tiers.

Plus d'informations sur CICC.

CODE WALLON DE L'HABITATION DURABLE

L'attention des signataires est attirée sur les dispositions du Code wallon de l'habitation durable (détecteurs de fumée, permis de location, *etc.*) :

- Si le bien n'est pas équipé de **détecteurs de fumée**, l'acquéreur en placera.
- Le vendeur déclare que le bien n'est pas concerné par un **permis de location**.

- Le vendeur déclare que le bien n'a pas fait l'objet d'un PV de constat de **logement inoccupé.**

DROIT DE PRÉEMPTION – DROIT DE PRÉFÉRENCE

Le vendeur déclare qu'il n'existe, sur le bien, aucun droit de préemption légal ou droit de préférence légal.

GESTION ET ASSAINISSEMENT DU SOL

Attention : toute personne responsable d'une pollution du sol peut être tenue à des obligations environnementales telles que par exemple l'analyse du sol ou l'assainissement du sol.

Information préalable

Pour chaque parcelle vendue, l'extrait conforme de la Banque de Données de l'État des Sols, daté du 26.03.2025, énonce ce qui suit :

« *Le périmètre surligné dans le plan ci-dessous est-il :*

- *Repris à l'inventaire des procédures de gestion de la pollution du sol et/ou à l'inventaire des activités et installations présentant un risque pour le sol (Art. 12 §2, 3) ? :* ***Non***
- *Concerné par des informations de nature strictement indicative (Art. 12 §4) ? :* ***Non***

Cette parcelle n'est pas soumise à des obligations au regard du décret sols. »

À ce sujet, le vendeur déclare :

- qu'il a informé l'acquéreur, avant la conclusion de la vente, du contenu de chaque extrait conforme ;
- qu'il ne détient pas d'information supplémentaire susceptible de modifier le contenu de chaque extrait conforme et ce, sans qu'il ne doive réaliser des recherches préalables ;
- qu'à sa connaissance, aucune activité de nature à générer une pollution ou qui est incompatible avec la destination du bien n'a été exercée sur le bien ;
- ne pas avoir connaissance de l'existence actuelle ou passée d'un établissement ou de l'exercice d'une activité sur ce même bien qui figure sur la liste des établissements et activités susceptibles de causer une pollution du sol ;
- qu'il n'a pas/ été informé par les autorités publiques qu'il doit effectuer une analyse ou un assainissement du sol.

L'acquéreur déclare avoir été informé par le vendeur du contenu de chaque extrait conforme.

Destination non contractualisée

L'acquéreur déclare destiner le bien en tout à l'usage suivant : résidentiel.

Les signataires renoncent à contractualiser la destination que l'acquéreur entend donner au bien (c'est-à-dire à renoncer à faire de la destination envisagée une condition essentielle de la vente) et conviennent d'appliquer, pour le reste, les conditions de la vente, telles que reprises ci-dessus.

Obligations d'analyses ou d'assainissement du sol

Les signataires déclarent ne pas vouloir se soumettre volontairement aux obligations d'analyses voire d'assainissement du sol.

GESTION DES RESSOURCES DU SOUS-SOL

L'acquéreur est informé du fait que la parcelle source figure pour partie en zone de consultation de la DRIGM comme pouvant comporter d'anciens puits de mines. Le vendeur déclare ne

disposer d'aucune information pouvant indiquer que tel puisse être le cas. Les parties conviennent dès lors de ne pas demander la FISS (fiche d'information du sous-sol).

CERTIBEAU
L'immeuble vendu étant un immeuble en cours de construction, celui-ci n'a pas encore pu être raccordé à la distribution publique de l'eau.

L'acquéreur est informé de l'obligation d'obtenir un CertIBEau « conforme » avant le raccordement à la distribution publique de l'eau.

Le vendeur s'engage à fournir le CertIBEau conforme datant de plus de 15 jours avant la signature de l'acte authentique.

CITERNE À MAZOUT/GAZ
Le vendeur déclare que le bien ne contient pas de citerne à mazout ou de citerne à gaz.

PERMIS D'ENVIRONNEMENT
Le vendeur déclare également qu'il n'est pas ou n'a pas été exercé dans le bien une activité reprise dans la liste des activités qui imposent la demande d'un tel permis ou d'une telle déclaration de classe 3.

PRIMES

Informations destinées à l'acquéreur
L'acquéreur a été informé de l'existence de primes de la Région, de la Province ou de la Commune renseignées notamment sur les sites suivants :
- Primes énergie Wallonie ;
- Prime à la rénovation Wallonie.

Informations destinées au vendeur
Le vendeur déclare ne pas avoir bénéficié d'une ou de plusieurs des 6 primes suivantes :
- réhabilitation ;
- achat ;
- construction ;
- démolition ;
- restructuration ;
- création d'un logement conventionné.

OBSERVATOIRE FONCIER WALLON (Code de l'Agriculture) :
Informées des dispositions relatives à l'Observatoire foncier wallon contenues dans le Code wallon de l'Agriculture, et plus particulièrement de l'obligation, pour le notaire, de notifier audit Observatoire toute vente de « parcelle agricole » ou de « bâtiment agricole », les parties, interpellées par le notaire rédacteur du présent compromis quant à l'affectation effective et actuelle des biens vendus – indépendamment de leur localisation en zone agricole ou pas, ou de leur inscription dans le SiGeC ou pas – déclarent qu'aucune activité agricole n'est actuellement exercée sur ou dans le bien vendu.
Toutefois, le bien est figuré pour partie en zone agricole.

Fiscalité

DÉCLARATIONS FISCALES (ENREGISTREMENT, TVA, PLUS-VALUE, *ETC.*)

TVA ET DROITS D'ENREGISTREMENT

Les signataires déclarent que la vente est réalisée sous le régime de la TVA (pour autant que les dispositions légales soient remplies). La TVA est due uniquement sur la valeur de la construction et la valeur du terrain est quant à elle soumise au régime des droits d'enregistrement.

Taxation sur les plus-values

Le vendeur et l'acquéreur sont informés :

- des conditions de taxation des plus-values réalisées en cas de vente ;
- et des éventuelles sanctions en cas de non-respect de la loi.

Restitution des droits d'enregistrement dans le chef du vendeur

Le vendeur déclare avoir été informé de la possibilité de demander à l'administration la restitution de 60% des droits d'enregistrement payés, si l'acte de vente est signé dans les deux ans de son achat du bien.

Signatures

Le vendeur et l'acquéreur sont tenus d'exécuter leurs engagements de bonne foi.

Cette convention est signée de manière électronique, chacun des signataires pouvant la retrouver dans son coffre-fort digital personnel IZIMI (accessible sur www.izimi.be). Le(s) notaire(s) transmettr(a)(ont) par ailleurs la convention signée électroniquement à chacun des signataires.

Signé numériquement
par X X X Rowshni
Jabeen
Date : 03/10/2025
15:05:59

Signé numériquement
par KILINGAR Nanda
Gopala
Date : 03/10/2025
14:59:19

Signé numériquement
par Huvenne Gaëtan
Date : 11/10/2025
12:14:27

Signé numériquement
par Pandullo Loris Carlo
F
Date : 21/10/2025
02:45:46